

Notions générales sur le crédit — Les garanties

Version actualisée : réforme du droit des sûretés (ord. 2021-1192) & barème notarial 2026

Pourquoi cette mise à jour ? L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (en vigueur le 1^{er} janvier 2022) a réécrit le droit des sûretés : disparition du terme « privilège », nouvelle numérotation des articles, refonte du cautionnement. Le barème notarial a également été actualisé.

1 — Les différentes garanties

Hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers **EX-PPD**

Donne priorité à la banque en cas de défaut : elle peut faire saisir et vendre le bien par voie judiciaire. Remplace le « privilège de prêteur de deniers » depuis 2022 (**art. 2402 et s.** du Code civil).

- Ne porte que sur un bien **existant** (ancien ou neuf achevé) ; exclut VEFA, construction et travaux.
- Coût inférieur à l'hypothèque conventionnelle (exonération de taxe de publicité foncière maintenue).
- **Prend rang à la date de l'inscription** (et non plus rétroactivement au jour de la vente).

Hypothèque conventionnelle

Garantie d'une dette sans dépossession du propriétaire ; permet au créancier de faire saisir et vendre le bien aux enchères (**art. 2385 et s.** du Code civil, numérotation issue de la réforme).

- Garantit les financements de **VEFA, construction ou travaux**.
- Acte notarié obligatoire ; certains frais sont fixes, d'autres proportionnels.

Émoluments du notaire — prêts & sûretés (tarif 2026)

Prêt / ouverture de crédit (base de la sûreté)

Tranche d'assiette	Taux
De 0 à 6 500 €	1,290 %
De 6 500 à 17 000 €	0,532 %
De 17 000 à 60 000 €	0,355 %
Au-delà de 60 000 €	0,266 %

Acte de vente (à ne pas confondre)

Tranche d'assiette	Taux
De 0 à 6 500 €	3,945 %
De 6 500 à 17 000 €	1,627 %
De 17 000 à 60 000 €	1,085 %
Au-delà de 60 000 €	0,814 %

- **Affectation hypothécaire** (l'hypothèque) : moitié des émoluments de l'acte principal (le quart si consentie par un tiers dans cet acte).
- **Mainlevée d'inscription hypothécaire** : émolument fixe de **78 €** (jusqu'à 77 090 €) ou **150 €** au-delà.

Barèmes : prêts & sûretés — **art. A 444-126 et s.** ; acte de vente — **art. A 444-91** du Code de commerce (tarif 2026). Les émoluments de la sûreté se calculent sur le barème prêt, pas sur celui de la vente.

Coût complet d'une garantie ≠ émolument du notaire

L'émolument ci-dessus n'est qu'un poste. Le coût réel facturé à l'emprunteur additionne :

- **Émoluments du notaire** (barème ci-dessus) + TVA 20 %.
- **Taxe de publicité foncière** : **0,715 %** du montant garanti — due pour l'hypothèque conventionnelle, **exonérée** pour la HLS du prêteur de deniers **D'OÙ SON MOINDRE COÛT**
- **Contribution de sécurité immobilière** : **0,05 %** du montant garanti (min. 8 €) — due dans les deux cas.
- **Débours & frais de formalités** : variables (état hypothécaire, cadastre...).

→ **Total ≈ 1,5 % du capital pour l'hypothèque conventionnelle ; nettement moindre pour la HLS du prêteur de deniers, faute de TPF.**

Mainlevée & durée de l'inscription

- L'inscription reste valable pour la durée du prêt majorée de **1 an** (hypothèque postérieure au 25/03/2006) ou de **2 ans** (antérieure), dans la limite de 50 ans.
- Une fois ce délai écoulé, l'inscription est périmée automatiquement : pas de mainlevée à payer (« gratuite »).
- Avant ce terme (revente ou remboursement anticipé), une **mainlevée anticipée** par acte notarié est nécessaire : émolument fixe (78 € ou 150 €) auquel s'ajoutent formalités et contribution de sécurité immobilière — total de quelques centaines d'euros.

Exemple chiffré — prêt de 200 000 € : hypothèque conventionnelle vs HLSPD

Base : montant garanti **200 000 €**. Pour la TPF et la CSI, on majore de 20 % (intérêts & accessoires) → assiette de **240 000 €**. Les émoluments proportionnels se calculent sur 200 000 €.

Poste	Hypothèque conventionnelle	HLSPD (ex-PPD)
Taxe de publicité foncière (0,715 % × 240 000 €)	1 716 €	0 € (exonérée)
Contribution de sécurité immobilière (0,05 % × 240 000 €)	120 €	120 €
Émoluments proportionnels (barème prêts × 200 000 €, + TVA 20 %)	797,71 €	797,71 €
Émoluments fixes + débours (forfait estimatif)	250 €	250 €
TOTAL DES FRAIS	2 883,71 €	1 167,71 €

Écart = 1 716 € en faveur de la HLSPD (exactement le montant de la TPF) — soit plus de la moitié des frais d'une hypothèque conventionnelle.

Détail des émoluments proportionnels (HT) : 6 500 € × 1,290 % = 83,85 € ; 10 500 € × 0,532 % = 55,86 € ; 43 000 € × 0,355 % = 152,65 € ; 140 000 € × 0,266 % = 372,40 € → **664,76 € HT**, soit 797,71 € TTC après TVA.

2 — Le cautionnement & les sûretés personnelles

Le cautionnement, profondément réformé en 2022

- Nouvelle définition (**art. 2288**) : contrat par lequel la caution s'oblige à payer la dette du débiteur en cas de défaillance.
- **Mention manuscrite assouplie (art. 2297)** : toujours obligatoire à peine de nullité, mais sans formule sacramentelle imposée ; cautionnement possible **par voie électronique**.
- **Information annuelle** de la caution personne physique (**art. 2302 et s.**), applicable même aux engagements antérieurs à 2022.

Les sûretés personnelles

Type	Explication
Cautionnement art. 2288	Une tierce personne s'engage à payer la dette de l'emprunteur si celui-ci ne le peut pas.
Délégation imparfaite	M. C (délégué) doit à M. A (délégant), lui-même débiteur de M. B (délégataire). M. C s'engage à payer la dette de A à B, ce qui le libère envers A.
Garantie autonome art. 2321	M. C s'engage à payer la dette de A à B, même si A est en mesure de le faire (engagement indépendant de la dette principale).
Lettre d'intention art. 2322	M. C s'engage à soutenir A dans le paiement de sa dette envers B ; l'engagement peut prendre diverses formes.

Les sûretés réelles mobilières

- **Le gage** — porte sur un bien meuble **corporel**, avec ou sans dépossession (**art. 2333 à 2350** du Code civil).
- **Le nantissement** — porte sur un bien meuble **incorporel** (créances, parts sociales, fonds de commerce) (**art. 2355 et s.** du Code civil).

À noter : le gage et le nantissement sont eux-mêmes des sûretés *réelles* (mobilières) ; ils se distinguent par la nature corporelle ou incorporelle du bien affecté.